

1501616-14.2022.8.26.0535

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDRE LUIZ DA SILVA DA CUNHA

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2173357/2022 - 09º D.P. GUARULHOS, 25786589 - 09º D.P. GUARULHOS, 2173357 - 09º D.P. GUARULHOS, 2173357/2022 - 09º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

3ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501616-14.2022.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501616-14.2022.8.26.0535

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2173357/2022 - 09º D.P. GUARULHOS, 25786589 - 09º D.P. GUARULHOS, 2173357 - 09º D.P. GUARULHOS, 2173357/2022 - 09º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WELLINGTON PINTO MOREIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE LUIZ DA SILVA DA CUNHA

Vistos.

Wellington Pinto Moreira foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 27 de junho de 2022, por volta das 12h14min, na Rua Paqueta, altura do nº 601, Cabuçu, nesta cidade de Guarulhos, trazia consigo, para fins de tráfico, 38 invólucros de plástico contendo cocaína, na forma de crack, com peso líquido de 11,8 gramas, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Narra a denúncia que o acusado se deslocou para um local conhecido pelo tráfico de drogas com a finalidade de praticar a traficância, trazendo consigo uma sacola plástica contendo os entorpecentes. Ao perceber a presença dos policiais militares em patrulhamento, o réu jogou a sacola no chão e tentou fugir, mas foi detido e

abordado. Em revista pessoal, os policiais localizaram nas vestes de Wellington 01 invólucro contendo crack e a quantia de R\$ 37,00; já na sacola dispensada, foram encontradas 37 invólucros contendo crack.

O réu foi notificado (fl. 69) e apresentou defesa preliminar (fl. 73).

A denúncia foi recebida em 28 de setembro de 2021 (fls. 75/77).

Durante a instrução criminal foram ouvidas duas testemunhas, sendo o réu interrogado ao final.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram suas alegações finais. O Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. A defesa requereu pela absolvição por falta de provas, pena-base no mínimo, incidência da atenuante da menoridade relativa, reconhecimento do tráfico privilegiado, regime aberto e substituição da pena corporal por restritivas de direito.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Na fase administrativa da persecução penal foram ouvidas duas testemunhas, os policiais militares Alessandro Araújo de Sousa e André Ricardo Lopes Pereira. Alessandro relatou que realizava o patrulhamento de rotina pelo local comumente conhecido pelo comércio ilícito de drogas, quando avistaram um indivíduo posteriormente identificado como Wellington Pinto Moreira, que, ao notar a presença da viatura, dispensou um objeto que carregava em mãos. Perceberam que o objeto dispensado se tratava de uma sacola plástica e resolveram abordá-lo. Em revista pessoal, foi encontrado no bolso de Wellington um invólucro contendo uma substância amarelada semelhante a crack, bem como a quantia de R\$33,00. Na sacola dispensada, foram encontrados mais 37 invólucros idênticos ao encontrado no bolso de Wellington. Indagado, disse que a droga apreendida não era sua (fl. 11). André Ricardo apresentou relato idêntico (fl. 12).

Perante o Delegado de Polícia, o réu disse que a droga encontrada pelos policiais não era sua, tinha apenas um pino de crack em seu bolso, pois é usuário de drogas, e que não ofereceu nenhuma vantagem aos policiais para não ser preso (fl. 13).

Em juízo, foi ouvida uma testemunha e interrogado o réu.

Alessandro relatou que participava da operação Narco Brasil. Realizava patrulhamento em pontos de venda de drogas. Na Rua Paqueta, deparou-se com Wellington andando. Ele estava com um saco nas mãos, o qual foi arremessado atrás de um carro, o que motivou a abordagem. No interior do saco havia drogas. Com o réu foi encontrada uma porção de crack. Inquirido, o réu disse que era apenas usuário. Wellington confessou a prática delitiva. Afirmou que transportava as drogas até um ponto de venda de drogas quando foi surpreendido por policiais.

Essas são as provas produzidas.

No mérito, não obstante a manifestação da ilustre defesa, a pretensão acusatória é procedente.

A materialidade do crime encontra-se demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 02/04), auto de exibição e apreensão (fls. 05/06) e laudos de constatação prévia (fls. 18/20) e de exame químico-toxicológico (fls. 60/62), os quais constatarem no material apreendido a presença de cocaína, substância prevista na Portaria SVS/MS nº 344/98.

A autoria é certa e recai sobre o acusado.

Em juízo, Wellington confessou a prática delitiva, e essa confissão se harmoniza com as demais provas produzidas.

Com efeito, o policial militar Alessandro, ouvido em juízo, narrou com detalhes as circunstâncias da detenção e o encontro da droga. Informou que, durante operação que visava combater o tráfico de drogas, realizou patrulhamento pelo local dos fatos, onde ocorre com frequência a mercancia de entorpecentes, tendo, neste local, avistado o réu, o qual, ao ver sua equipe, dispensou um saco, comportamento este que motivou a abordagem; com o réu foi encontrada uma porção de crack, e na sacola dispensada outras porções da mesma droga.

O policial apresentou relato firme, sem qualquer contradição ou incoerência que pudesse fragilizá-lo. De se destacar que a narrativa segura e coesa apresentada pelo policial na audiência judicial é idêntica àquela apresentada à Autoridade de Polícia Judiciária, circunstância que confere ainda mais credibilidade ao relato.

Nesse passo, cabalmente provado que o réu praticou o crime que lhe é imputado.

Passo à dosimetria da pena.

As circunstâncias judiciais são inteiramente favoráveis ao réu. Ele não registra maus antecedentes (fls. 53/54). Não existem nos autos elementos que permitam valorar negativamente a sua conduta social ou personalidade. A culpabilidade não se mostra acentuada, revestindo-se apenas da reprovabilidade ínsita ao tipo penal. As circunstâncias, consequências e motivos do crime são absolutamente normais à espécie. Por fim, tratando-se de crime contra a saúde pública, não há comportamento vitimológico a ser analisado.

As circunstâncias do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 também são inteiramente favoráveis ao acusado.

A quantidade de droga apreendida não se revela elevada o bastante para justificar maior censura da sua conduta, visto não destoar da quantia comumente apreendida em situações semelhantes. Não há variedade de drogas, uma vez que o réu foi surpreendido com apenas um tipo de estupefaciente. Houve a apreensão de crack, droga de elevada nocividade, mas em quantidade ínfima (11 gramas).

Nesse passo, fixo a pena-base no seu patamar mínimo, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase do cálculo, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Não se configurou nenhuma causa de aumento de pena.

Possível, por outro lado, o reconhecimento do tráfico privilegiado, uma vez que Wellington é primário e registra bons antecedentes, não havendo nada nos autos a indicar que ele se dedique a atividades criminosas ou que integre organização desta natureza, estando, assim, presentes os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Frise-se que o réu responde a processo criminal em razão da prática de um roubo (autos nº 1502635-60.2019.8.26.0535, da 2ª Vara Criminal de Guarulhos). Esse apontamento, contudo, não obsta o reconhecimento do tráfico privilegiado, consoante tese fixa pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1139: "É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06".

Diante das circunstâncias do caso, possível a aplicação do redutor em seu grau máximo, qual seja, 2/3, o que resulta em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, sanção que torno definitiva.

Fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena.

Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo tempo da pena, e multa que fixo em 10 (dez) diárias no piso legal.

Isto posto, julgo procedente a presente ação penal para condenar o réu Wellington Pinto Moreira, por infração ao art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de de reclusão, no regime aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa no piso legal. A reprimenda corporal fica substituída por pena restritiva de direito e multa, na forma acima estabelecida. Expeça-se alvará de soltura.

Com fulcro no art. 63 da Lei nº 11.343/06, decreto a perda do valor monetário apreendido em favor do FUNAD.

Condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, conforme art. 4º, § 9º, a, da Lei nº 11.608/03. Porém, concedo-lhe os benefícios da justiça gratuita.

Com o trânsito em julgado, anote-se a condenação definitiva no sistema informatizado oficial, com a devida comunicação ao IIRGD.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Guarulhos, 30 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA